Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02
Ajuntament de Calaf

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ DE DIABLES ALTA SEGARRA

A Calaf, 14 de febrer de 2019.

REUNITS

Per una banda, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari-Interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, el Sr. Jordi Carrillo Cantón en virtut de responsable de l'entitat, ASSOCIACIÓ DIABLES ALTA SEGARRA (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-66613712 i seu social a la carretera Llarga, 11 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

DIABLES ALTA SEGARRA és una organització que té per finalitat la organització de festes tradicionals de caire popular basats en cultura del foc, la divulgació i promoció del patrimoni cultural de la zona, com per exemple el bestiari. Afavorir la participació de la gent de Calaf i rodalies en la organització i creació d'actes lúdics i populars adreçats a tots els públics. Ser eina d'unió i desenvolupament pel jovent del territori.

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

NIF P0803100G

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

3. PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

A. En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament oferirà el suport logístic i la publicitat i difusió necessaris per la realització de les activitats programades que contribueixen a la promoció de la cultura popular i tradicional.

El conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Calaf amb el Casal de Calaf estableix, a més, un ajut econòmic en concepte d'aixopluc de l'entitat.

B. En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en DOS MIL € (2.000 EUROS) anuals corresponents a l'activitat prevista per a l'any 2019:

- Revetlla de Sant Joan (23/06/19): cercavila i espectacle pirotècnic

- Espectacle pirotècnic Festa Major (9/09/19)
- Altres que puguin sorgir

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

A. En relació als equipaments i les activitats:

Per mitjà d'aquest conveni es pacta la cessió d'ús dels dracs cucarell i cucamil, amb caràcter exclusiu, a l'Associació Diables de l'Alta Segarra, sense perjudici del seu caràcter municipal.

En cas de dissolució de l'entitat, els dracs passaran a mans de l'Ajuntament de Calaf.

L'entitat es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura popular i tradicional.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i de l'equipament municipal que utilitzi i avisarà amb suficient antelació a l'ajuntament de possibles reparacions d'avaries o desperfectes.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

B. En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i,

especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

- Memòria de l'activitat realitzada
- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.
- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

C. En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

Vetllarà per a la seguretat dels participants i públic dels espectacles pirotècnics que organitzi contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

TERCER**-** L'import d'aquestes subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.

QUART.-*Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.
CINQUÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.

DIABLES ALTA SEGARRA

Jordi Carrillo Cantón